



Contrato de Prestación de Servicios para Persona Física

DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre completo	Jormary Llinas Ospino
Cédula de ciudadanía	1.127.574.736
Dirección	-
Teléfono	3022179635
Correo electrónico	llinas@ejemplo.com
Cargo	Diseñador Multimedia
Modalidad	Remoto
Remuneración	\$1.800.000 mensuales

Entre los suscritos, por una parte, la Empresa MEDIALAB INGENIERÍA, quien se identifica con el NIT número 901.575.423-8, en adelante LA EMPRESA, y por la otra Jormary Llinas Ospino, quien se identifica con cédula de ciudadanía número 1.127.574.736, en adelante EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrato de prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

1. OBJETO.

Mediante la celebración del presente contrato, EL CONTRATISTA prestará a LA EMPRESA los servicios de Diseñador Multimedia, de consultoría y diseño de prototipos, aplicaciones y programas de cómputo, bajo demanda. Para la correcta prestación de los servicios, EL CONTRATISTA podrá tener una cuenta de correo electrónico de LA EMPRESA, sin que ello implique relación laboral alguna.

2. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO.

LA EMPRESA pagará a EL CONTRATISTA como contraprestación del servicio contratado la cantidad de \$1.800.000 al mes de servicios prestados. El pago se realizará a la cuenta bancaria que señale EL CONTRATISTA, dentro de los primeros cinco (5) días naturales siguientes al envío de la factura correspondiente, la cual deberá cumplir los requisitos fiscales vigentes.

- Que exista una solicitud expresa y por escrito de LA EMPRESA en la que se soliciten los servicios de EL CONTRATISTA, por cualquier medio, incluidos electrónicos.
- Que EL CONTRATISTA, junto con la factura correspondiente, envíe de manera mensual un reporte de las horas trabajadas y, si LA EMPRESA lo solicita, adjunte evidencia de los servicios.
- LA EMPRESA no tiene la obligación de solicitar de manera continua o permanente los servicios; no existe cantidad mínima ni fija de horas.

3. VIGENCIA.

El presente contrato regirá desde el 1 de enero de 2024, por el tiempo que dure el objeto contratado, y podrá terminar por cumplimiento del objeto, mutuo acuerdo o incumplimiento de cualquiera de las partes.

4. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

Prestar los servicios con la mejor técnica disponible asegurando su calidad; enviar reportes de horas y actividades; conocer y utilizar la metodología necesaria; cumplir los tiempos pactados; e informar del estado de su labor cuantas veces sea requerido y rendir un informe general al término del contrato.

5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

Realizar los pagos que correspondan; dar a EL CONTRATISTA las facilidades e información necesarias para el desarrollo del objeto; y respetar las fechas de ejecución pactadas.

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

EL CONTRATISTA prestará sus servicios de manera virtual, a través de los medios tecnológicos que para tal fin

acuerden las partes.

7. NO EXCLUSIVIDAD.

EL CONTRATISTA no actúa de forma exclusiva para LA EMPRESA y tendrá libertad de actuación; no obstante, se obliga a no realizar desarrollos iguales o similares a los elaborados en virtud de este contrato en favor de un tercero.

8. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.

Las partes reconocen que no existe relación laboral alguna entre ellas; la relación es meramente contractual. Cada parte, como patrón del personal que ocupe, es la única responsable de sus obligaciones en materia de trabajo y seguridad social. EL CONTRATISTA asume por su cuenta sus aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos).

9. INDEPENDENCIA MERCANTIL.

El contrato no crea asociación, sociedad ni entidad entre las partes, que permanecen independientes. Ninguna podrá asumir compromisos, ofrecer garantías ni vincular a la otra frente a terceros. Cada parte es responsable de sus propios actos ante cualquier autoridad.

10. ESTÁNDAR DE CONDUCTA.

EL CONTRATISTA desarrollará sus obligaciones como contratante independiente, observando el cuidado, habilidad y diligencia de una empresa de reconocido prestigio en la prestación de servicios.

11. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

EL CONTRATISTA asegurará servicios de la más alta calidad, eficiencia y profesionalismo, que cumplan los KPIs, requerimientos y políticas de LA EMPRESA.

12. CARÁCTER PERSONAL DEL SERVICIO.

La prestación tiene carácter personal y no será transferida a un tercero, total ni parcialmente, sin consentimiento expreso y escrito de LA EMPRESA.

13. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA garantiza la ejecución cabal, idónea y calificada de los servicios, y responderá por los daños y perjuicios causados a LA EMPRESA o a terceros por incumplimiento, inobservancia de recomendaciones escritas o actos con dolo, mala fe o negligencia, indemnizando y manteniendo indemne a LA EMPRESA.

14. USO DE LA INFORMACIÓN.

LA EMPRESA podrá utilizar libremente toda la información desarrollada o proporcionada por EL CONTRATISTA, quien es el único responsable de dicha información y mantendrá indemne a LA EMPRESA frente a reclamaciones de terceros.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Todo material e información desarrollados con ocasión de los servicios (datos, código, software, diseños, prototipos, textos, marcas, y cualquier obra sujeta a propiedad intelectual, industrial o derechos de autor) son y serán propiedad exclusiva de LA EMPRESA, entendiéndose cedidos en este acto como obra por encargo. Esta cláusula subsiste a la terminación del contrato.

16. CONFIDENCIALIDAD Y NO COMPETENCIA.

Las partes mantendrán en reserva la información confidencial a la que accedan y no la usarán ni revelarán a terceros sin autorización escrita. La confidencialidad se mantendrá hasta por cinco (5) años posteriores a la terminación. Durante la vigencia y hasta diez (10) años posteriores, EL CONTRATISTA no persuadirá a clientes o proveedores de LA EMPRESA para cesar negocios, no empleará a su personal ni procurará negocios similares, sin consentimiento previo y escrito.

17. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Cada parte autoriza el tratamiento de sus datos personales para fines administrativos relacionados con el objeto del contrato, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables, con las medidas de seguridad correspondientes.

18. LICITUD DE RECURSOS Y ANTI-CORRUPCIÓN.

Las partes declaran que los recursos objeto de los servicios provienen de fuentes lícitas y que no mantienen vínculo con organizaciones criminales, narcotráfico o lavado de dinero. Ninguna efectúa pagos indebidos para

influir decisiones de terceros o del gobierno.

19. FUERZA MAYOR.

El incumplimiento derivado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, no previsible ni evitable con precauciones razonables, excusará a la parte afectada mientras dure la causa. Si el evento excede noventa (90) días, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato.

20. NOTIFICACIONES Y MODIFICACIONES.

Las notificaciones constarán por escrito, en español, a los correos señalados por las partes. Cualquier modificación deberá constar por escrito y estar firmada por las partes.

21. CESIÓN, DIVISIBILIDAD Y ACUERDO TOTAL.

EL CONTRATISTA no podrá ceder sus derechos u obligaciones sin autorización escrita de LA EMPRESA. La invalidez de una cláusula no afecta a las demás. Este contrato constituye el acuerdo total entre las partes y deja sin efecto acuerdos previos. Los títulos de las cláusulas son solo de referencia.

Las partes firman el presente contrato expresando su plena conformidad y declarando que, después de haberlo leído, entienden su alcance y contenido legal, en Bogotá D.C., el 1 de enero de 2024.

LA EMPRESA

CHRISTIAN BENAVIDES
Representante Legal

EL CONTRATISTA

Jormary Llinas Ospino
C.C. 1.127.574.736